

GARANTÍA FAW – VEHICULOS NUEVOS

INTRODUCCIÓN

AUTOMOTRIZ CR CA S.A., cédula de persona jurídica número tres - ciento uno - catorce sesenta sesenta y ocho (en adelante “**Empresa**”), situada en Ciudad Toyota, La Uruca, San José, Costa Rica; agradece su preferencia y les complace presentarles los términos y condiciones de la **Garantía**, en cumplimiento con la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor N° 7472 y su reglamento en sus versiones vigentes (en adelante, la “**Ley**”).

ALCANCE.

La **Garantía** es aplicable para todos los vehículos **FAW NUEVOS** que son comercializados directamente por la Empresa en Costa Rica únicamente (en adelante, “**Territorio**”).

Su vehículo está cubierto bajo los siguientes términos y condiciones. La **Empresa**, le ofrecerá la **Garantía**, según se establece en la **Ley** para tales efectos, dentro del **Territorio**.

La **Garantía** es atendida a nivel nacional en la Red de Sucursales que opera la **Empresa**. El **Titular del Bien** debe llevar el vehículo a las Sucursales para solicitar el diagnóstico técnico de la condición que desee reportar, según se detalla en la sección “Condiciones y Procedimiento para Aplicar la Garantía” de este documento.

Durante el plazo de vigencia de la **Garantía**, la **Empresa** atenderá cualquier reclamo sobre el vehículo comercializado y vendido por la **Empresa** por algún posible defecto de fábrica relacionado con su manufactura o materiales, sin costo para el **Titular del Bien**. Una vez que el vehículo haya sido puesto a disposición de la **Empresa** por parte del **Titular del Bien** se realizará la revisión del vehículo por parte de uno de los talleres especializados de la Red de Talleres de la **Empresa** (la “Red”).

Posterior a la revisión, en caso de que exista un defecto de fabricación, el taller de la Red emitirá un diagnóstico técnico que indique el estado general del bien y demuestre cuál es el defecto y el nexo causal entre dicho defecto y su origen. El diagnóstico técnico será entregado al **Titular del Bien**.

Si el diagnóstico demuestra que efectivamente el vehículo cuenta con un defecto que se origina en su fabricación, el **Titular del Bien**, tendrá los siguientes derechos durante el plazo de vigencia de la **Garantía**, tomando en consideración criterios de razonabilidad y proporcionalidad, según corresponda:

- A. A la reparación gratuita del bien.
- B. La devolución del precio pagado.
- C. El cambio del vehículo por otro de la misma especie, similares características o especificaciones técnicas, sin que sean inferiores a las del vehículo adquirido.

Cuando la garantía se aplique mediante la devolución del precio pagado, o bien, el cambio del vehículo, el **Titular del Bien** deberá entregar a la **Empresa** el artículo con todos sus accesorios cuando así corresponda, y sin más deterioro que el normalmente previsto para su uso.

La presente garantía no limita, restringe ni sustituye los derechos que el ordenamiento jurídico reconoce a los consumidores.

VIGENCIA DE LA GARANTÍA

La **Garantía** tiene una vigencia de 3 años o 100,000 kilómetros, lo que ocurra primero, a partir de la fecha en que la **Empresa** entrega el vehículo al **Titular del Bien**, o a la persona debidamente autorizada por el **Titular del Bien** para tales fines. Algunos componentes del vehículo tienen una vigencia diferente, por favor referirse a la **Tabla de Vigencia Detallada** descrita más adelante.

CONDICIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA APLICAR LA GARANTÍA

Para aplicar la **Garantía**, se recomienda al **Titular del Bien** contactar la Red de la **Empresa** al teléfono (506)2519-7777, o por medio de la plataforma WhatsApp al número telefónico (506) 8589-1000 y posteriormente, poner el vehículo a disposición de la **Empresa** para su revisión.

El **Titular del Bien** o la persona debidamente autorizada por este, podrá realizar la visita directamente, siendo responsabilidad del **Titular del Bien** el traslado del vehículo hasta el taller de la Red más cercano de la **Empresa** en

Costa Rica. La revisión del vehículo se realizará en los horarios de oficina establecidos por la **Empresa**, que podrán ser consultados por el **Titular del Bien** o la persona debidamente autorizada por los medios señalados en el primer párrafo de esta sección.

Préstamo de vehículo. Solo aplica cuándo el vehículo permanecerá por más de quince días naturales bajo servicio de Garantía en el Taller de la Red, previa emisión y entrega al **Titular del Bien** de un diagnóstico técnico que demuestra que el nexo causal de la condición reclamada corresponde a un desperfecto de fabricación.

CONDICIÓN NO CUBIERTA

Los **Gastos de mantenimiento** (Preventivo o correctivo) se encuentran excluidos de la **Garantía**, por considerarse factores externos o no relacionados defectos de fabricación. Estos costos corren por cuenta del **Titular del Bien** y corresponden a cualquier pieza que requiera ser reemplazada o reparada por estar desgastada por uso, condición que aplicará, siempre y cuando, el diagnóstico técnico determine que no corresponda a un defecto de fábrica.

TABLA DE VIGENCIA DETALLADA

Sistema / Componente	Descripción
1. Neumáticos.	2 años , libre de kilometraje. Estos servicios serán cubiertos directamente por el fabricante del neumático. La Empresa asistirá al Titular del Bien en el proceso de reclamación. De no existir representante de la marca del neumático en el Territorio, la Empresa será responsable de la atención del reclamo de Garantía. La Empresa reconocerá un porcentaje del costo del neumático según el desgaste presentado por su uso normal. El porcentaje reconocido será proporcional a la profundidad de la banda de rodamiento remanente al momento del reclamo, comparada con una llanta nueva.
2. Parabrisas y vidrios.	30 días hábiles , sin límite de kilometraje.
3. Tapicería y cubiertas interiores.	30 días hábiles , para pomo de palancas, agarraderos y volante de dirección. 3 meses o 10.000 km , lo que ocurra primero. En general, para acabados en tela o cuero y su acolchado, cobertores plásticos de carrocería y estructuras, dash, tablero y consola. Además de cualquier otro componente que forme parte de la tapicería y cubiertas interiores.
4. Capas de pintura.	<u>Carrocería</u> : 1 año o 20,000 km , lo que ocurra primero. <u>Chasis y partes mecánicas</u> : 30 días hábiles . Oxido superficial en metales desnudos (sin tratamiento) se encuentran excluidos la Garantía .
5. Consumibles.	30 días hábiles , para Escobillas; fibras, discos, bandas y tambores de freno; filtros de aire y combustible; bombillos y leds (luces), fusibles y relés; disco y plato de embrague; bujías y cables; bujes de hule, amortiguadores, rotulas, hules y aislantes, guardapolvos de suspensión, dirección y transmisión; roles en general; hules y empaques de carrocería.
6. Pantalla Multimedia. (Radio)	3 años o 100,000 km , lo que ocurra primero. Aplicaciones de terceros como Android Auto y Apple CarPlay, su conectividad y funcionamiento, se encuentran excluidos la Garantía .
7. Batería 12V/24V	6 meses o 10.000 km , lo que ocurra primero.

DATOS DEL VEHICULO

Modelo: _____ Unidad: _____

DATOS DEL NEGOCIO

Nro. Plan: _____ Fecha de Entrega: _____

Yo, _____, hago constar que me han explicado los alcances de este documento con suficiente antelación y en este acto manifiesto, que he comprendido a mi entera satisfacción las condiciones de la **Garantía**. Reconozco que me han indicado que el presente documento se emite en cumplimiento del requisito establecido en la Ley de otorgar un certificado de garantía. Su contenido no implica renuncia ni limitación alguna a los derechos que la Ley me brinda, los cuales se mantienen íntegros.

Firma del **Titular del Bien**:
Cédula o Pasaporte:

Firma Gerente:
Sucursal: